

אפריקה ישראל מגורים

חוזה מתכנן תנועה

נתניה 542 – מתחם 3

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-663
סטטוס: חתימה

תבנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 – מתחם 3
ספק: קראוס - יזן

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

חוזה מתכנו תנועה

שנערך ונחתם ביום [תאריך חתימת חוזה] 30/11/25

בין

אפריקה
ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור
יהודה
ח.פ. 520034760

בית וגג החזקות בע"מ
אבא הילל 17 א' רמת
גן
ח.פ. 516343746

אפריקה התחדשות
עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור
יהודה
ח.פ. 514639525
(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

ל בין

קראוס-חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ
ח.פ. 512699851
כתובת: שדרות הפליים 2, חיפה
טלפון: 04-3732600
(להלן: "המתכנן")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1 למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידם דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי
פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3 תבנית: מתכנן תנועה חוזה: CONT-5-663
ספק: קראוס - חן גרסה: 2 סטטוס: חתימה

הנדסת תנועה וכבישים בע"מ
ח.פ. 516343746
סניפים: ירושלים, תל אביב, חיפה
חל. דוא"ר 02-5323814

אשר עליו חתמו ונחתם
אשר עליו חתמו ונחתם
אשר עליו חתמו ונחתם

אחרים שיועסקו ע"י המזמין ואו הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שרותי המתכנן, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ואו כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לתווה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי

המתכנן"

"השירותים" - השירותים כמוגדר וכמפורט בתווה זה ובנספח ב' המצ"ב.

"המנהל" - מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהל לצורך תווה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בתווה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"התווה"

"ההסכם" - תווה זה על נספחיו.

"הדין" - כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ואו הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות

המקומית" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"תווה

הפיתוח" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2 הכותרות בתווה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3 הנספחים לתווה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי;
נספח ב' -	שירותי המתכנן;
נספח ג' -	לוח זמנים;
נספח ד' -	שכר המתכנן;
נספח ה' -	תשלומי שכר המתכנן;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות;
נספח ז' -	אישור על קיום ביטוחי המתכנן;
נספח ח' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק;
נספח ט' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י' -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי המתכנן

2.1 המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שירותי המתכנן.

2.2 המתכנן מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי המתכנן, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בתווה.

2.3 המתכנן מצהיר, כי ידוע לו ששירותי המתכנן על פי תווה זה הינם לשלבים ואו קטעים בפרויקט

CONT-5-663

מס' תווה:

תבנית: מתכנן תנועה

גרסה: 2

נתניה 542 - מתחם 3

קראוס - חן

פרויקט:

ספק:

חתימה קראוס - חן
הנדסה וזנועה וכבישים בע"מ
ת.ד. 56170032
סניפים: ירושלים, חיפה, תל אביב
טל' 052-4651111

אשראי מוריס בע"מ
אשראי מוריס בע"מ
אשראי מוריס בע"מ

כפי שיוזמו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר המתכנן, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.

2.4 המתכנן מתחייב לבצע את שרותי המתכנן בהירות, בטאמות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שיקבעו על ידי המזמין.

2.5 המתכנן יבסס את שרותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ואו אישור בכתב מהמזמין.

2.6 המתכנן מתחייב לבצע את שרותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי המתכנן, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.

2.7 המתכנן ישמור על נוחלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.

2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל המתכנן להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.

2.9 המתכנן מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ואו הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ואו הנהלים ואו התקנים ואו התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי המתכנן והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר המתכנן כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ואו הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.

2.10 המתכנן מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.

2.11 המתכנן לא יגיש ליועצים ואו לקבלנים ואו לכל גורם אחר הקשור בפריקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.

2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ואו טענות ואו דרישות ואו תלונות כלפי המזמין ואו כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשאת עמו פעולה ככל שיידרש.

2.13 המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת – ו.י.ו או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

3.1 המתכנן מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.

3.2 המתכנן מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המתכנן.

מס' חוזה: CONT-5-663
הנדסה תכנון וביצוע
ח.י. 32 5151700
סניפים: ירושלים, חיפה
חל. ראשי 02-5328814

פרויקט: נתיבה 542 – מתחם 3
ספק: קראוס - חן
© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

תבנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

אמרוק ישראל מנורים בע"מ
אמרוק הנדסה ויעוץ בע"מ

3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות למתכנן מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

המתכנן מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תוקפו של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בשיחות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

3.5

3.5.1 המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2 החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את המתכנן מאילו מהתחייבותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.

3.6 המתכנן מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי המתכנן. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

4.1 במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי המתכנן וכל הכרוך בכך, יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1 שהמתכנן לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2 שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2 זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

5.1 המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי המתכנן כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

5.2 המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבע, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.

מס' חוזה: CONT-5-663
סטטוס: חתימה

תבנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3
קראוס - חן

הנדסת תנועה וביטוח בע"מ
ח.פ. 516170032
סקיפים: ירושלים

אפרת ישראל מנורס בע"מ
אפרת ישראל מנורס בע"מ

5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו, ראשי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.

5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.

5.5 אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

6.1 המתכנן יבצע את שירותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשירותי המתכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.

6.2 לא יתחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.

6.3 יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.

6.4 ידוע למתכנן, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיסופקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזהם שיחתמו עמם.

6.5 עיכוב בביצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:

6.5.1 הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.

6.5.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.

6.5.3 המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.

6.5.4 המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי המתכנן, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

6.6 המתכנן מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

6.7 ב- 1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור המתכנן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.

מס' חוזה: CONT-5-663
מסמך: חתימה

תבנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3
ספק: קראוס - חן

קראוס - חן
הנדסת תנועה וכבישים בע"מ
ח.פ. 516170832
מחשבים ושרתים
חתימה

© וקסלר, ברגמן ושות' ח"כ-ד"ר יאיר וקסלר
אשרת התחייבות עירונית בע"מ

6.8 המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע שרותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר ואו פרט ואו דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי חוזה זה ואו לפי כל דין.

7. שֵׁכַר הַמֵּתִכְנֵן

7.1 תמורת שרותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שֵׁכַר הַמֵּתִכְנֵן").

7.2 בהוצאות הממשיות בשרותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:

7.2.1 הדפסות בתוויין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתוויין, אשר מיועדות למתכנן בהליך עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבלת החזר.

7.2.2 העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למזמין ואו לרשויות המוסמכות ואו ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.

7.2.3 שכפול מסמכים.

7.2.4 מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

7.2.5 מדידות וצילומי אויר.

7.2.6 קידוחים ובדיקות קרקע.

7.2.7 שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי המתכנן באמצעות מערכת ניהול פרויקטים - P.M. מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עכור. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבועניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3 על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ואו בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ואו טיב השירות ואו הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4 מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ואו צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף בנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף בנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

7.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ואו שכר ואו טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ואו מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן, הינם הצגת רישיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדן, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס,

מס' חוזה: CONT-5-663
טוטו: חתימה

תבנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

פרויקט: גומיה 542 - מתחם 3
ספק: קראוס - חן

קראוס - חן
הנדסת תוכנה ובישוי בע"מ
516170002
סניפים: ירושלים, תל אביב, חיפה
טל. ראשי: 02-5328814

אשרת ושרת ישראל מורים בע"מ
אשרת ושרת ישראל מורים בע"מ
אשרת ושרת ישראל מורים בע"מ

8.1 המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.3 על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.2. התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.4. השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין המתכנן לרוכשים. המתכנן יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתתעורר בין המתכנן לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

אחריות

המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסידי, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ה המגיעה למתכנן.

הנדסת תוכנה ופיתוח בע"מ
ח.י. 516170032
מניפול: ירושלים, תל אביב, חיפה
ח.י. 516170032

אפרוקה ישראל מנורי

אמריקה הסודושות עקרוות בע"מ

ביטוח

- 9.3 מבלי לגרוע מאחריות המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי המתכנן המצורף להסכם זה **פנספת ז'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספת ז'**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (מפרט ביטוחי המתכנן) ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצויין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.
- 9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המתכנן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.
- 9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המתכנן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי המתכנן לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
- 9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המתכנן, שאינה פוטרת את המתכנן ממלוא החבות על פי הסכם זה.
- 9.7 מוסכם בזאת, כי למתכנן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי המתכנן כאמור לעיל, ועל המתכנן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המתכנן, להתחייבויות המתכנן על פי הסכם זה.
- 9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המתכנן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 9.10 המתכנן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המתכנן או על ידי מי מטעם המתכנן לחצרי המזמין או המשמש את המתכנן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למתכנן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 9.11 אם לדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המתכנן, על המתכנן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המתכנן, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בודון.
- 9.13 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין חסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המתכנן, על המתכנן לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, למתכנן נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המתכנן.
- 9.14 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על המתכנן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל המתכנן תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15 אין בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לשחרר את המתכנן מחובתו לשפות ו/או לפצות את

מס' חוזה: CONT-5-663
סטטוס: חתימה

תבנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 מתחם 3
קראוס - חן

© קרייבן ושות' עורכי-דין

קראוס - חן
הנדסת תוכנה ופיתוח תוכנה
ח.פ. 51517017
מגורים: ירושלים, תל אביב, חיפה
טל. ראשי 02-5326814

מחלקת משא ומתן מורכב בע"מ
מחלקת משא ומתן מורכב בע"מ

המוזמין ואו מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ואו על פי כל דין.

9.16 המתכנן מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. המתכנן מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן המתכנן, כל עובדיו ואו שליחיו ואו משמשיו ואו קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הניל.

9.17 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת תכניות

10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור המתכנן למוזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המצ"ב כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן המתכנן בהקדם האפשרי וימסרן למוזמין.

10.2 עם גמר שרתי המתכנן, ימסור המתכנן למוזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.

10.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למוזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.

10.4 כמו כן, חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למוזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.

10.5 המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למוזמין על פי סעיף 10 זה.

10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למוזמין, ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הניל זכאי המוזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיועץ למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שתוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המוזמין.

11. מעמד המתכנן

11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למוזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה מעשות על ידו, עבודו ועל חשבונו של המתכנן.

11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המוזמין ובין המתכנן ואו מי מטעמו ובין המוזמין לבין עובדי המתכנן ואו מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין המתכנן ואו מי מעובדיו ואו מי מטעמו לבין המוזמין ואו המנהל ואו מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי המתכנן ואו עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המוזמין לכל זכות החלה על פי הדין ואו מכח צו הרחבה ואו מכח הסכם כלשהו על עובד.

11.3 מוסכם בזה, כי המתכנן ואו עובדיו ואו שלוחיו ואו אחר מטעמו או מטעמם של אלו מותרים על כל טענות ואו דרישות ואו תלונוות ואו תביעות כלפי המוזמין ואו כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ואו בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המוזמין.

11.4 המתכנן מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ואו המסים ואו תשלומי חובה אחרים, החלים ואו שיוחלו על המתכנן ואו עובדי המתכנן בגין מתן השירותים ואו בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שרתי המתכנן.

11.5 המתכנן יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניקויי מס הכנסה וביטוח

מס' חוזה: CONT-5-663
סטטוס: חתימה

תבנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

פריקט: 542 - מתחם 3
ספק: קראוס - חן

קראוס - חן
הנדסה ונוהל ופיקוח
ת.פ. 51617032
סניפים: ירושלים, תל אביב, חיפה
סל. ראשי.

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין
אברהם חנוך שות' עיריית בע"מ
אברהם חנוך שות' עיריית בע"מ

לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

11.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כתוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"י התמורה המגיעה למתכנן.

11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1

12.1.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחים, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השרות").

12.1.2. הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שבוצע עד לתאריך הפסקת השרות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4. תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה המתכנן חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי המתכנן על פי תנאי חוזה זה.

12.2 במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו-12.1.4 לעיל.

12.3

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התרה במתכנן, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

מס' חוזה: CONT-5-663
סטטוס: חתימה

תבנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3
ספק: קראוס - אפריקה ישראל מוגדרס בע"מ

באגן ושול' עורכ' דין

איתן יואל חתום שות' עיריית בע"מ

הנדסת תמורה אבישיים בע"מ
ח.פ. 4470932
סניף: 101
ת.ד. 101

12.3.1.3. המתכנן הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהמתכנן או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד המתכנן נפטר, המתכנן פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי המתכנן או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהתזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של המתכנן.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו' ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו' ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו- 12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידיה את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטול, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן ו/או לנכות מכל סכום שיוגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

13.1. אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2. אין המתכנן רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.3. ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והמתכנן יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מתדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.

13.4. שירותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

מס' חוזה: CONT-5-663

סטטוס: חתימה

תבנית: מתכנן תנועה

גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3

ספק: קראוס - חן

הנדסת תעודה ונב"שים בע"מ
ח.פ. 516170432
סניפים: ירושלים, הל אביב, חיפה
טל. ראשי: 052-5161704

ישראל מנוריס בע"מ

© נקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

אברהם הנדסה ושות' עורכי דין בע"מ

13.5 המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

14. סיום שירותי המתכנן

14.1 שירותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1. חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת הוראות אותו סעיף.

14.1.2. עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין למתכנן, כי הושלם מתן שירותי המתכנן על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

15.1 המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי המתכנן, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

15.2 מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.

15.3 המתכנן יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי המתכנן, ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד המתכנן

16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הודמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן, שביצע המתכנן על פי חוזה זה.

16.2 המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי המתכנן ו/או מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של המתכנן החליפי.

17. שונות

17.1 המנהל הראשי במשרד המתכנן, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

מס' חוזה: CONT-5-663
סטטוס: חתימה

תבנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3
ספק: קראוס - חן

הנדסת תנועה וכבישים בע"מ
ח.פ. 516140032
סניף תל אביב
רחוב תל אביב 123456789

אפרת שורק
סוקסלר, ברנמן ושות' לע"מ
אגף תכנון ופיקוח
מגורים גני

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העוללות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4 מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5 שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כויתור דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות ותובות לפי החוזה.

17.6 במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.

17.7 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחויבי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המתכנן על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

המתכנן מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8 סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9 כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשולמנה על ידו.

17.10 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכתרת לחוזה זה, וכל הודעה שתמסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום

מס' חוזה: CONT-5-663
חתימה: סטוס

תבנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

תניה 542 - מתחם 3
פרויקט: קראוס - חן
ספק: אפריקה ישראל מוריס בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

החל מ-1/1/2017
מס' חוזה: CONT-5-663

הנדסות ותנועה וכבישים בע"מ
ח.פ. 320032
סניף תל-אביב
02-5320000

משלוח או מסירתה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום: **אפריקה ישראל מגורים בע"מ**
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
 אפריקה ישראל מגורים בע"מ,
 אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
 בית וגן התזקות בע"מ
 המזמין

קראוס - חן
 הודסה ונונה ירישית בע"מ
 ח"י 32 תל אביב 5100
 סניפים: ירושלים, תל אביב, חיפה
 תל ראשי 02-6222290
 קראוס חן
 המתכנן

אני הח"מ קראוס עו"ד/ אדם מרח' 22 יו מאשר כי הי"ה אל"ף קראוס הם שחתמו בשם המתכנן על החוזה ולעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המתכנן לעניין זה.

תאריך: 23/4/24
 חתימה וחותמת עו"ד/ רו"ח: אדם סיקורוביץ
 (מ.ר. 20244)
 בית הדפוס 22 ירושלים
 9548376
 02-6222290 פקס: 02-6222290

מס' חוזה: CONT-5-663
 סטטוס: חתימה

תבנית: מתכנן תנועה
 גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3
 ספק: קראוס - חן

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות -

"הפרויקט" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בגזעיה
גזעיה 542 - מונחם 3, גזעיה 542 לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ואלו יבוצע עבור המזמין
באתר בקטעים ובשלבם לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" - תכנית בנין עיר מס' נ/26/א/542-26 מתחם 3- גזעיה על שנייה מעת
לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ואלו המקרקעין הידועים כ- 9140.
המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן
המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע
ובתכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע
ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" - גזעיה

"חזוה הפיתוח" - חזוה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא : אלה ברהום

2.10 התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM, בענן - "BIM360" /
"ACC" שם ישמרו כל קבצי ה REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים
והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן
"BIM360" / "ACC". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה BEP שיופץ
בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (DWG/PDF/PLT), שיתוף, תיאום
וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת רמדור. כל תעבורת
הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם :

- ראש צוות : ניצן בק, מתכנת התנועה : זיב קובאני
- מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן
ע"פ חזוה זה : לפי הצורך

3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל/מהנדס : אייל קראוס

5.2 הנושאים הם :

- התקדמות שרותי המתכנן.
- סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
- תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
- סטיות מהערכות ואלו תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
- ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיתדי המזמין הינו כדלקמן :

25%	אפריקה ישראל מגורים בע"מ
25%	אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
50%	בית וגן החזקות בע"מ

מס' חזוה: 542-26
מס' חזוה: 542-26
מס' חזוה: 542-26
מס' חזוה: 542-26
מס' חזוה: 542-26
מס' חזוה: 542-26
מס' חזוה: 542-26
מס' חזוה: 542-26
מס' חזוה: 542-26
מס' חזוה: 542-26

תבנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

פרויקט: גזעיה 542 - מתחם 3
ספק: קראוס - חן

© וקסלר, ברגמן ושות' עוסקת

אפריקה ישראל מגורים
בע"מ

נספח "ב"שרותי המתכנןכללי 1.1.1 שירותי המתכנן יכללו:

- א. תכנון תנועת כלי רכב, סידורי חניה, פנוי אשפה, רכבי תפעול, תנועת רכבי חרום במגרשי הבניה, לרבות בחלק הציבורי הצמוד לכניסות וליציאות למגרשי הבניה, בחלק הציבורי הצמוד לכניסות/יציאות למשרד מכירות ו/או לדירה לדוגמא.
- ב. תכנון תנועת כלי רכב וסידורי חניה בשטחים פרטיים.
- ג. תכנון תנועת כלי רכב וסידורי חניה, רכבים תפעוליים, רכבי חרום, תיאום תחבורה ציבורית, ברחובות, שדרות, רחובות משולבים, רחבות וחניונים ציבוריים בגבול המתחם.
- ד. תכנון פיזי של התחברויות לחניון התת קרקעי בפרויקט למצב קיים או מצב עתידי בגבול המגרשים.
- ה. תאום התכנון בכבישים, מדרכות ורחובות משולבים ציבוריים בגבולות המגרשים הפרטיים.
- ו. קבלת כל האישורים הנדרשים להוצאת היתר בניה וטופס 4 מכל הגורמים הנדרשים ברשויות הכוללים בין היתר את האישורים הנדרשים מכל המחלקות הרלוונטיות של עיריית נתניה.

1.2 המתכנן, צוות עובדים ואמצעים:

- א. המתכנן הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא עוררין. ככל שידרש ולפי החלטת המזומן, יתבצעו בנוסף לישיבות התכנון השוטפות, ישיבות שבועיות לתכנון ב BIM על המודל.
- ב. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן.
- ג. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן. ככל ויתבקש, אי השתתפות תאושר קודם לכן אצל מנהל הפרויקט.
- ד. צוות השרטטים של המתכנן יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.
- 1.3 על המתכנן לקבל אישור בכתב מהמנהל לפני התחלת ביצוע כל שלב, או לפני הספקת כל שרות חלקי.

2. פרוט שירותי המתכנן:

שרותי המתכנן יבוצעו בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות להסדרי ביניים לבנייה ואכלוס בשלבים. שרותי המתכנן יבוצעו בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

2.1 תכנון מוקדם -

- א. עריכת בירורים, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, קיום התייעצויות מוקדמות
- פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3 תבנית: מתכנן תנועה מס' חוזה: CONT-5-663
- ספק: קראוס - חן גרסה: 2 סטטוס: חתימה

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

קראוס - חן
קניין רוחני
5700
חתימה
02-5326844

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה התחברויות עירונית בע"מ

עם המנהל ועם מתכנן התוכנית, עם האדריכל ועם מתכנן הפתוח. השתתפות בהתייעצויות מוקדמות עם המתכננים והיועצים.

ב. ריכוז ולימוד חומר הרקע וכל חומר רלוונטי לשירותי התכנון כגון: תכניות מתאר, מפות טופוגרפיות, פרוגרמת תכנון וכל חומר רקע נדרש.

ג. עריכת בירורים ברשויות המוסמכות, לרבות ברשות המקומית, במשרד התחבורה, בנת"ע, במ.ע.צ, בנתיבי אילון, בנתיבי נוף וכד' ועם כל הגורמים האחרים, בקשר לכל הנושאים הקשורים בתכנון הפרויקט או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל לביצוע הפרויקט לרבות הליכים כגון ועדת תנועה וכדומה.

ד. אנליזה תנועתית של נפחי התנועה, הכנת טבלאות מקומות חניה נדרשים לכל בנין במתחם ובשטחים ציבוריים עפ"י התקנים ודרישת הרשויות.

ה. מתן הצעות, הנחיות ויעוץ לאדריכל ולמתכנן הפתוח בדבר העקרונות האפשריים לתכנון תחבורתי.

הכנת תכניות מוקדמות במספר חלופות לתיאור בקווים כלליים של הצורה הפלנימטרית של הפתרונות התחבורתיים.

ו. בדיקת תכניות האדריכל ומתכנן הפיתוח, לרבות בדיקת התאמת הבינוי המוצע ע"י האדריכל למערכות התחבורה הקיימות והכנת פתרונות חלופיים לתכנית הרעיונית של האדריכל ומתכנן הפתוח, הצגתם, הסברתם ובירורם עם האדריכל, מתכנן הפתוח והמנהל.

ז. קביעת התנוחה של התניות ודרכי הגישה כולל חתך טיפוס, רוחב, גובה חניונים.

ח. הצגת פתרונות לתנועת רכב תפעולי, הדרוש לפרויקט, כגון משאיות וכיו"ב, לרבות הקצאת שטחים ודרכי גישה לפינוי אשפה, לחדרי מכוניות, לחדרי טרנספורמציה ובזק ולרכבי כיבוי והצלה.

ט. תכנון חלופות לחתכים טיפוסיים למיקום נתיבים ברחובות, תכנון כיווני הנסיעה, הקצאת נתיבי נסיעה לתנועות השונות (פניות), רוחב נתיבים, איי הפרדה והכוונה, מדרכות (או שוליים), שבילים להולכי רגל ולרכבי אופניים, מרחבי ראייה, מפרצי חניה, מפרצים ותחנות לתחבורה ציבורית, גבולות התחבורות לצמתים/כבישים עירוניים ובין עירוניים, מדרכות, שוליים, תעלות וכו'.

י. בחירת האלטרנטיבה התחבורתית המועדפת המקובלת והמוסמכת על האדריכל, מתכנן הפתוח והמזמין ובתיאום עם הרשויות.

יא. טפול בקבלת אישור הרשויות המוסמכות ו/או כל הגורמים המוסמכים האחרים לתכנון התנועה והתחבורה, בתיאום עם המזמין ובהסכמתו.

יב. קביעת גבהים ושפועים עקרוניים בנקודות מפתח.

יג. הכנת תכניות מוקדמות למפלסי עבודות עפר, פתרונות ניקוז ומיקום קירות תומכים, על רקע מפות טופוגרפיות שיבוצעו על ידי המזמין ו/או מי מטעמו ועל חשבונו.

יד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים לשם עריכת התכנון המוקדם.

2.2 תכנון סופי:

א. הכנת התכניות והמסמכים הנדרשים ע"י הרשויות המוסמכות לאישור תכנית עיצוב ולמתן חיתרי בניה לבצוע עבודות בכבישים, מדרכות, שצ"פים וכיו, הגשתם לרשויות – לאחר אישור המנהל – וטיפול באישורם.

ב. חתימה על כל המסמכים, התכניות והבקשות אשר חתימת המתכנן תידרש עליהם עד לקבלת תעודת גמר לפרויקט, כאחראי לתכנון, לפקוח עליון, ולביקורת, בתחום התנועה והתכנון הפיזי של העבודות, לרבות בקשות להיתרי בניה, לטפסי 4 ולתעודות גמר.

ג. תכנון סופי של הסדרי החניה, הכולל בין היתר: קביעה עקרונית של שיטת החניה תוך ציון מידות כלליות, סדור תאי החניה, מספורם, מידות כלליות של דרכי הגישה ורדיוסי הסיבוב, דרכים פנימיות, רמפות, שפועים, תמרור, צביעה ושילוט תנועת.

ד. תאום תכנון כניסות ויציאות לכל מגרש ושינויים בתכנון התנועה והפיזי בשטחים הציבוריים הצמודים למגרש בהתאמה הכוללים התחבורות למצב קיים או מתוכנן ללא תכנון תנועה וכבישים (פיזי) ברחובות ציבוריים, כולל אישור השינויים ברשויות.

ה. תכנון סופי של מערכות הדרכים, הכולל בין היתר: תנוחה עם סדור הנתיבים, מיקום חניות, איי תנועה, מיקום מפרצי חניה ותחנות לתחבורה ציבורית, כניסות למגרשים, התווית צמתים, רדיוסי סבוב, עקומי מעבר, שפועים צידיים ומעברי שיפועים, תמרור, צביעה ושילוט תנועה, מיקום מעברי חציה להולכי רגל.

מס' חוזה: CONT-5-663
סטטוס: חתימה

תבנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

נתיב 542 – תתחם 3
קראוס - חן
ספק:

המסמך תנועה ונתיבים בע"מ
חפ. 516170032
סניפים: ירושלים, חיפה, תל אביב
02-555-1111

אשר מ"ה תחנות תנועה בע"מ

אשר מ"ה תחנות תנועה בע"מ
© זקסלר, ברגמן ושות' 2017

- ו. תכנון סופי של מפלסי הדרכים על רקע תכניות מדידה של המצב הקיים.
- ז. חתכים עקרוניים לאורך ולרוחב כבישים, דרכים, חניונים.
- ח. בדיקה ואישור של תכניות ההגשה של האדריכל ו/או מתכנן הפתוח ו/או מתכנן הכבישים, ככל שיהיה בכל הנוגע לנושאים התחבורתיים והכנת נספחי תנועה וחניה, בתיאום עימם ועם המזמין.
- ט. טפול ברשויות ביחס לכל ההיבטים התנועתיים, לרבות לשם קבלת אשור לתכניות בינוי ופיתוח/עיצוב ארכיטקטוני, לשם קבלת היתרי בניה, טפסי 4 ותעודות גמר, כולל הופעה בישיבות בוועדות, ככל שיידרש.
- י. הכנסת תיקונים ושינויים בכל התכניות והמסמכים אשר נערכו על ידי המתכנן במהלך ביצוע התכנון, לפי דרישתו הראשונה המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, באישור המזמין, הגשתם לרשויות וטפול באישורם.
- יא. בדיקת מפרטי ותוכניות המכר, לרבות התאמתם לתכנון, ואשור הנוסח.
- יב. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים לשם עריכת התכנון הסופי.

2.3 תכנון מפורט:

מבלי לגרוע מכלליות כל האמור לעיל ולהלן יובהר כי התכנון המפורט יעשה בהתאם למפרט לתכנון דרכים מטעם משרד השיכון ובהתאם לגדרש בחוברת מס' 2.7 בקובץ "הנחיות לעבודות תכנון מאת משרד השיכון".

- א. עריכת, תכנון ואישור הסדרי תנועה זמניים ככל וכמה שנדרש בכל שלב במהלך הביצוע, מספר פעמים – הכל מול הרשויות הנדרשות.
- ב. תכנון תנועתי מפורט, הכולל בין היתר: סימון תאי חניה, מיקום אבני שפה (ו/או מחסומי רכב), מדרכות והגבהות, עריכת כל התכניות והמסמכים הדרושים לאדריכל, למתכנן הפתוח, למתכנן הכבישים, ככל שיהיה וליועצים לשם הכנת תכניות עבודה לבצוע.
- ג. ליווי עריכת התכנון המפורט על ידי האדריכל, מתכנן הפתוח, מתכנן הכבישים, ככל שיהיה והיועצים ובדיקת התאמתם לדרישות הרשויות ולתכנית המאושרת ע"י הרשויות, בכל הנוגע לנושאים התחבורתיים.
- ד. בדיקת אשור תכניות התנועה שיערכו על ידי האדריכל ו/או מתכנן הפתוח ו/או מתכנן הכבישים, ככל שיהיה.
- ה. בדיקת ואישור תכניות מפורטות שיערכו על ידי האדריכל ו/או מתכנן הפתוח ו/או מתכנן הכבישים, ככל שיהיה.
- ו. הכנת תכניות בצו למגרשים לחניון עם התחברות למצב קיים/מתוכנן, בין היתר בנושאי: תמרור, צביעה ושלוט תנועתי, קביעת ציוד ואביזרים תחבורתיים.
- ז. הכנת מפרטים וכתבי כמויות תוך שלוב המפרט הכללי לעבודות בנין של הוועדה הבין-משרדית במפרטים מיוחדים בנושאי עבודות עפר, תשתית, שתית, אספלט, אבני שפה ואבני אי, ריצוף כבישים, תמרור, צביעה, שילוט וציוד תחבורתיים על יסוד ספריית הסעיפים לעבודות בנין של הוועדה הנייל – הכל כנדרש לעריכת מכרז למדידה ו/או פאושלי.
- ח. המפרטים יודפסו באמצעות מעבד תמלילים, והם יוצאו בקבצי "אסקי", כך שניתן יהיה להעתיקם לכל מעבד תמלילים אחר, ע"י דיסקט ובתדפיס.
- ט. כתבי הכמויות יוכנו באמצעות תוכנה לכתבי כמויות "סופר מכרז" והניתנת להמרה גם לתוכנות אחרות של כתבי כמויות, ע"י דיסקט ובתדפיס.
- י. בדיקה חוזרת של נוסח מפרטי ותוכניות המכר הסופיים ואשור הנוסח וההתאמה לתכנון.
- יא. הכנת אומדן מפורט בתכנת "סופר מכרז" המבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות, תוך ציון מדד המחירים לצרכן הידוע במועד הכנת האומדן.
- יב. הכנסת שנויים בתכניות ככל שיתחייב להתאמת התכנון למסגרת התקציבית אשר תקבע ע"י המזמין.
- יג. מתן חוות דעת ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים לקבלנים לבצוע התכנון. השתתפות לפי דרישת המזמין בסיורי הקבלנים. הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.
- יד. מתן חוות דעת בכל הקשור להצעות הקבלנים.

מס' חוזה: CONT-5-663

תבנית: מתכנן תנועה

פרויקט: נתיב 542 – מתחם 3

גרסה: 2

ספק: קראוס - חן

הנדסה תנועה ונכונים בע"מ
516170032
סניפים: ירושלים, תל אביב, חיפה
טל. ראשי 02-5328814

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אשראי ופיקדונות ע"י ע"מ
אשראי ופיקדונות ע"י ע"מ

- טו. הכנת תכניות עבודה, פרטים ומפרטים משלימים כפי שיידרש לביצוע העבודות.
 טז. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים לשם עריכת התכנון המפורט.

מובהר בזאת שהמתכנן יכין, אם יידרש, מסמכים למכרזים עוד לפני השלמת התכנון המפורט.

2.4 פקוח עליון:

- א. פקוח עליון על העבודות המבוצעות בהתאם לתכניות והמפרטים של המתכנן, לרבות על ביצוע התיקונים הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק.
- ב. הדרכה ומתן הסברים למפקח באתר, למנהל, ליועצים ולקבלנים, בתיאום עם יתר המתכננים.
- ג. יעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואשור של חומרים וציוד.
- ד. דווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע העבודות לאחר כל ביקור באתר.
- ה. עדכון התוכניות וכל יתר המסמכים הדרושים בהתאם לשינויים שיתחייבו מדישת הרשויות או שינויים שיהיה בהם צורך במהלך ביצוע העבודות. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.
- ו. יעוץ לפתרונות במקרים יתגלו כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.
- ז. קבלה ואישור גמר ביצוע של הקטעים המבוצעים בהתאם לתכניות והמפרטים של המתכנן.
- ח. השתתפות, לפי דרישת המזמין, בברורים עם הקבלנים ביחס לתביעות בגין שינויים ולגמר חשבון סופי של עבודות הקבלן, לגבי מתירים ואו הבהרת כוונות המפרט וכתב הכמויות, בהתאמה לחשבון ולחריגים.
- ט. השתתפות, לפי דרישת המזמין, בסירי ביקורת של הרשויות לקבלת טופס 4, אשור אכלוס, תעודת גמר, והסדרת האישורים הנדרשים.
- י. סיוע למזמין במתן מענה לכל הפניות אשר יופנו אליו בקשר לתכנון ובצוע העבודות.
- יא. השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון ובצוע העבודות, על דרך של הצטרפות כנתבע ואו מסירת עדות מטעם המזמין והמצאת כל מסמך בקשר עם התכנון אשר דרוש למזמין לשם ניהול ההגנה, לפי דרישת המזמין ומיד עם דרישתו הראשונה.
- יב. אין המתכנן רשאי לתת הוראות במישרין או לנהל משא ומתן עם הקבלנים אלא באמצעות נציגו המוסמך של המזמין.
- יג. לאחר כל ביקור של המתכנן באתר יגיש המתכנן לנציג המזמין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע הפרויקט. בגמר העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים מחייבים וכי בצעו לשביעות רצונו.
- ללא דו"חות והצהרה אלה לא ישולם למתכנן יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.
3. המתכנן מתחייב לשמור על דיסקט ואורייגנלים את התכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשאו התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם, צילומים וכי וכך שניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.
4. נציג המזמין רשאי להזמין מהמתכנן את כל שלבי התכנון המפורטים בנספח זה ואו חלק מהם ואו שירותים נוספים מעבר להם.
5. יובהר כדלקמן:
- א. העבודה הממוחשבת בפרויקט תיערך בתכנת REVIT על המתכנן לדאוג לעמודות עבודה וכ"א מוכשר במשרדו בהתאם, וכן לרישיון מתאים בענן BIM360 / ACC.
- ב. כל קבצי התכנון והמסמכים השונים יוטענו למערכת רמזור, תעבורת המידע היחידה הקבילה בפרויקט.

מס' תחזית 542 - 3
 פרויקט: 516170012
 סטטוס: סמינר: ירושלים, תל אביב
 סל ראשי: 111

תבנית: מתכנן תנועה
 גרסה: 2

תבנית: 542 - 3
 קראוס: חן

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין
 אמריקה הממוחשבת שירותי בע"מ

לוח זמנים ושלבי עבודה

1. לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שידרש ע"י המנהל.
2. המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.
3. העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכנן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו וראו הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.
4. אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.
5. התקדמות תכנון התנועה תעשה לפי שלבי הפרויקט ועל פי שינויי התכנון של האדריכל והיועצים, ללא זכות לתוספת שכר.

קראוס - חו
הנדסת תוכנה ורבישים בע"מ
ת.פ. 516170032
סניפים: ירושלים, תל אביב, חיפה
תל. ראשי 02-5328814

CONT-5-663 :מס' חוזרה:
חתימה :סטטוס:

תבנית: מתכנ תנועה
גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 – מתחם 3
ספק: קראוס - חן

ספק:
קראוס - חן
אפרים ברגמן ושות' אי.מ.ר.דין
שאל מנורים בע"מ
עדות מנורים בע"מ

נספח "ד"שכר המתכנן

1. תמורת בצוע מלוא שרותי המתכנן, כמפורט בנספח ב' ובנספח ח', ישלם המזמין למתכנן את שכר המתכנן בשעורים ובמועדים כדלקמן:
 - 1.1 עבור שרותי המתכנן במגרש 100 – תכנון מלא: סכום קבוע ומוחלט של 74,630 ₪ (במילים: שבעים וארבעה אלף שש מאות ושלשים ₪)
 - 1.2 עבור שרותי המתכנן במגרשים 101, 102 – תכנון מלא: סכום קבוע ומוחלט של 278,550 ₪ (במילים: מאתיים שבעים ושמונה אלף וחמש מאות חמישים ₪).
 - 1.3 עבור שרותי המתכנן ביתר המגרשים במתחם – תכנון לתכנית עיצוב אדריכלי: סכום קבוע ומוחלט של 75,000 ₪ (במילים: שבעים וחמישה אלף ₪)
2. הסכומים המפורטים בנספח זה יהיו צמודים ל מדד המחירים לצרכן בגין חודש 02.2025 (העומד על 101.5 נק') עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
3. למען הסר ספק:
 - 3.1 מובהר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונאלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזמין.
 - 3.2 שכר התכנון כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.
4. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואשור על ניכוי מס במקור.
5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי תוזה זה והשלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן, כמפורט בנספח ב', ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

קראוס - הן
הנדסה הנדסה וביטוח בע"מ
ח.פ. 5161770
מחירים: ירושלים, תל אביב, חיפה
טל: 02-5328214

מס' חוזה: CONT-5-663
סטטוס: חתימה

תבנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 – מתחם 3
ספק: קראוס - הן

© וקטור הנדסה ושות' עורכי-דין

אשריאל מנוריס בע"מ

עיריית נתניה בע"מ

נספח "ה"תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי המתכנן כמוגדר בחוזה, לרבות בנספחים ב' ו-ח', כדלקמן:

10%	א. לאחר גמר תכנון מוקדם ותאום ראשוני מול היועצים
5%	ב. קבלת אישור הרשות לתכנית עיצוב
15%	ג. לאחר גמר תכנון סופי.
10%	ד. קבלת אישור מחלקת תנועה ברשות להיתרי בניה
5%	ה. קבלת היתרי בניה
20%	ו. לאחר גמר תכנון מפורט למכרז - כולל פרטים והכנת אומדן
15%	ז. לאחר גמר תכנון מפורט לביצוע, כולל תכניות ברזל לכל המבנה
15%	י. פיקוח עליון במהלך הבניה וקבלת אישורים לטופס 4
5%	ט. קבלת תעודת גמר לאיכלוס, חשבון סופי וחתימה על העדר תביעות

1.1. עבור סעיפים 1.1, 1.2 בנספח ד' לעיל:

40%	א. לאחר גמר תכנון מוקדם ותאום ראשוני מול היועצים
30%	ב. לאחר הגשת נספח תנועה לאישור הרשות המקומית
30%	ג. לאחר קבלת אישור הרשות לתכנית העיצוב

1.2. עבור סעיף 1.3 בנספח ד' לעיל:

40%	א. לאחר גמר תכנון מוקדם ותאום ראשוני מול היועצים
30%	ב. לאחר הגשת נספח תנועה לאישור הרשות המקומית
30%	ג. לאחר קבלת אישור הרשות לתכנית העיצוב

2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו ושקול דעתו הבלעדי של המזמין.
3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצ"ב כנספח ז' לחוזה. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 45 יום מתאריך אשור החשבון ע"י המנהל.

קראוס - חן
הודסה חנוניה זכבישים בע"מ
510178
היט"מ: ירושלים. תל אביב. חיט
02-5328814

מס' חוזה: CONT-5-663
חתימה: סטטוס:

תבנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

פרויקט: גתיה 542 - מתחם 3
קראוס - חן

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אפרים ישראל מגורים בע"מ
אפרים ישראל עיריית בע"מ

נספח "ו"

תאריך: [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד

ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 520034760

בית וגן החזקות בע"מ
אבא הלל 17 א' רמת גן
ח.פ. 516343746

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514639525
א.נ.

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת קראוס-חן / הפועל בשם חברת קראוס-חן / המספק שירותים לחברת קראוס-חן, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי קראוס-חן, המבצעת עבורכם תכנון מתכנן תנועה בפרויקט נתניה 542 – מתחם 3.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל קראוס-חן עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
"מידע חסוי" – מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י קראוס-חן.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

קראוס - חן
הנדסת חשמל בע"מ
ח.פ. 516122422
משרד: ירושלים, תל אביב, חיפה
אזור קראוס 02-5350000

שם: א"ל קראוס
ת.ז: 022833823

כתובת: 22 ח' 03/01

ימחק את המיותר

מס' חוזה: CONT-5-663
סטטוס: חתימה

תבנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 – מתחם 3
ספק: קראוס - חן

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

נספח ז' - נספח ביטוח

1. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי חוזה זה או על פי דין, על היועץ לערוך ולקיים אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל על חשבון היועץ למשך כל תקופת השירותים, את הביטוחים המפורטים להלן:

1.1. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק גוף או לרכוש בגבול אחריות בסך של 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין חבות שתוטל עליו עקב מעשי או מחדלי היועץ, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

1.2. ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק גוף או מחלה מקצועית שיגרמו לעובדיו עקב ותוך כדי עבודתם בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו ככל שייחשב כמעביד של מי מעובדי היועץ.

1.3. ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חבותו של היועץ על פי דין בשל מעשה או מחדל מקצועי של היועץ או של מי מטעמו בגבול אחריות בסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו בגין מעשי ואו מחדלי היועץ, וזאת מבלי לגרוע מהכיסוי הביטוחי בגין חבות היועץ לנזקי המזמין. הכיסוי הביטוחי יחול על מקרי ביטוח אשר אירעו החל ממועד תחילת מתן השירותים לפחות, אף אם מועד זה חל לפני מועד תחילת הפוליסה.

2. על ביטוחי היועץ יחולו ההוראות הבאות:

2.1. חריג "ירשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי היועץ, אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבטחים או מחובות המבוטח על פי הדין.

2.2. הביטוחים יכללו הוראה לפיה אי קיום תנאי פוליסות הביטוח על ידי היועץ בתום לב לא יפגע בזכויות המזמין מכוח ביטוחי היועץ.

2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, מוסכם כי :

2.1. ככל ולא מועסקים עובדים על ידי היועץ, היועץ רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים. מוסכם כי המצאת אישור ביטוח חתום ע"י מבטחו של היועץ ללא ביטוח חבות מעבידים דינה כהצהרת היועץ כי אינו מעסיק עובדים. במידה ויגרם נזק לעובד של היועץ בעת שלא היה ביטוח חבות מעבידים בתוקף, ישפה היועץ את המזמין בגין חבות שתוטל עליו כמעביד (ככל שתוטל) עקב נזק כאמור בהתאם להיקף השיפוי שהמזמין היה יכול להיות זכאי לו מכוח ביטוח חבות מעבידים של היועץ אילו היה ליועץ ביטוח חבות מעבידים בתוקף.

2.2. ביטוח אחריות מקצועית יערך למשך כל תקופת מתן השירותים וכן למשך 3 שנים נוספות לאחר תום תקופת השירותים.

3. היועץ יישא בתשלום הפרמיות עבור ביטוחי היועץ ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי פוליסות הביטוח הנ"ל.

4. על היועץ להמציא למזמין טרם תחילת מתן השירותים וכתנאי לביצוע כל תשלום ע"ת התמורה, אישור עריכת ביטוח המסומן כנספח 11 כשהוא חתום בידי מבטח היועץ. על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, מדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.

5. גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ הינם דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של היועץ לפי ההסכם ואו על פי דין, ואין בה כדי לשחרר את היועץ ממלוא החבות על פי ההסכם זה ואו על פי דין.

6. יובהר כי אין בדרישות הביטוח המפורטות בנספח זה כדי לגרוע מאחריות היועץ לבחון את הסיכונים הכרוכים בפעילותו במסגרת מתן השירותים על פי ההסכם זה, ולדאוג לקיומם של ביטוחים נאותים בשם לב להיקף ולמחאות השירות. ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לביטוחים, להיקפם, טיבם ולגבולות האחריות המפורטים בנספח זה.

מס' חוזה: CONT-5-663
סטטוס: חתימה

תבנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

פריקט: נתניה 542 - מתחם 3
ספק: קראוס - חן

החלטה: תחילת תשלום
516170022 ח.פ.
סניפים: ירושלים, תל אביב, חיפה
02

© קסלר, ברגמן ושות' ייעוץ
אישור תשלום עיריית בנימינה
אישור תשלום עיריית בנימינה

7. המזמין רשאי לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה. מוצהר ומוסכם כי זכות המזמין לבדוק את אישור עריכת הביטוח ולדרוש השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ או לגבי העדרם וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

8. היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין (לרבות את מנהל הפרויקט) ואת כל מי שהמזמין התחייב בכתב לשפוטו טרם קרות הנזק, מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי היועץ או מי מטעם היועץ לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

9. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ולעניין אחריות היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי דין בקשר לשירותים הניתנים באמצעות קבלני משנה מטעמו, היה והשירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם. מובהר בזה כי האחריות למתן השירותים מוטלת על היועץ במלואה, וזאת בין אם ניתנו במלואם או בחלקם ע"י קבלני משנה מטעמו.

10. נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.

קראוס - חן
הנדסת תוכנה וכלכלה בע"מ
ח.פ. 51070022
סניפים: ירושלים, תל אביב, חיפה
טל. ראשי 02-5328814

מס' חוזה: CONT-5-663
סטטוס: חתימה

תבנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 – מתחם 3
ספק: קראוס - חן

© וקסלי, ברגמן ושות' עורכי-דין

אשראי

אשראי

נספח "ז"
אישור על קיום ביטוחי המתכנן

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים		
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.				
מבקש האישור הראשי	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח	מעמד מבקש האישור*
שם : אפריקה ישראל מגורים בע"מ ואו חברות בנות ואו חברות קשורות ואו שותפויות בפרויקט	שם : אפריקה ישראל התחדשות עירונית בע"מ ואו בית וגג החזקות בע"מ ואו חברות בנות ואו חברות קשורות ואו שותפויות בפרויקטים	שם	אופי העסקה : ☐ נדל"ן ☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☐ אחר : _____ העיסוק המבוטח :	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☐ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☐ אחר : _____
ת.ז.ח.פ. 520034760	ת.ז.ח.פ. 514639525 516343746	ת.ז.ח.פ.		
מען יוני נתניהו 1, אור יהודה	מען	מען		
תיאור הקשר למבקש האישור הראשי : חברה אם ואו בת ואו אחות ואו קשורה ואו שלובה ואו חלק מקבוצה.				

סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה ***	נוסח ומהדורת הפוליסה ***	תאריך תחילה (ניתן לחזין תאריך רטרואקטיבי)	תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		השתתפות עצמית (אין חובה להציג נתון זה)	מטב "ע"	כיסויים נוספים בתוקף וביטול תריגים
					למקרה*	לתקופה			
צד ג'					2,000,000	2,000,000		ש	321 328 309 315 307 302
אחריות מעבידים					20,000,000	20,000,000		ש	319 328 350 309
אחריות מקצועית					4,000,000	4,000,000		ש	321 328 327 332 - 6 חודשים 303 301

מס' חוזה: CONT-5-663
סטטוס: חתימה
קראוס - הן
הנדסת תוכנה וגיבויים בע"מ
ת.ז. 516343746
מיקום: ירושלים, תל אביב, חיפה
טל' ראשי: 02-5328811

תבנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3
ספק: קראוס - הן
© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחשבון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):	
38	
84	
86	
040	

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור
המבטח:

* באישור ביטוח כללי ואישור על הסכמה לעריכת ביטוח ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
 ** שדות אלה יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד.
 *** שדות אלה לא יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח.
 **** יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה הסגורה המנויה בנספח ד' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחשבון. במקרה של קודי כיסוי המלולים נתון הנדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה.

קראוס - חן
 הודסת תוכנה אבישיים בע"מ
 חש"פ 5181
 משרד: ירושלים, תל אביב, חיפה
 תל ראשי: 02-5326814

מס' חוזה: CONT-5-663
 סטטוס: חתימה

תבנית: מתכנ תנועה
 גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3
 ספק: קראוס - חן

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ח"רשימת התוכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

1. כל התכניות הנדרשות עפ"י נספח ב' בקנה מידה מתאים.
 2. תכניות תנוחה כללית.
 3. תכניות לבצוע כבישים.
 4. פרטים.
 5. חתכים טיפוסיים בגבול המגרש.
 6. חתכים לרוחב הכבישים בגבול המגרש.
 7. תכניות סימון וצביעה.
 8. טבלאות מאזן חניה.
 9. תכניות החניה, סדור התאים, מידות כלליות של דרכי גישה, רדיוס סיבוב ושיפועים.
 10. תכניות סימון תאי חניה, מקום אבני שפה, מדרכות והגבהות.
 11. תכניות תמרור, צביעה ושילוט תנועה.
 12. מפרטים וכתבי כמויות לסעיפי השתית, תשתית, גמר עליון לכבישים, אבני שפה ואבני אי, מפרטי חניה, תמרור, צביעה ושילוט תנועה, ציוד ואביזרים תחבורתיים. אומדן מפורט.
 13. כל תכנית ואזו מסמך אחר שידרשו במהלך התכנון והביצוע על מנת לקבל עבודה מושלמת, בהתאם לשקול המנהל.
 14. רשימות מעודכנות של תוכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – לפחות פעם בחודש.
 15. מובהר בזאת שהתכניות יוכנו לפי בצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
 16. כל שאר תוכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 – "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".
- כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית

קראוס - חן
הנדסת הנדסה וביצוע בע"מ
ח.נ. 5161
משרד: ירושלים, תל אביב. חיפה
טל: 02 5326314

מס' חוזה: CONT-5-663
חתימה: סטטוס:

תבנית: מתכנן תנועה
גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 – מתחם 3
ספק: קראוס - חן

© וקסלר, רגמן ושות' עורכי-דין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט**לכבוד :**

ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 520034760

בית וגן החזקות בע"מ
אבא הילל 17 א' רמת גן
ח.פ. 516343746

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514639525

(המזמין)

אני הח"מ קראוס חן לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- נתניה 542 – מתחם 3 בקשר עם יעוץ ותכנון
כבישים ותנועה, מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותיי, לתכניותיי, בהתאם
לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

קראוס - חן
הנדסת תנועה וכבישים בע"מ
ח.פ. 516111132
סניפים: ירושלים, תל אביב, חיפה
טל. ראשי 04-8428282
אייל קראוס
בכבוד רב,

מס' חוזה: CONT-5-663
חתימה: סטטוס:

תבנית: מתכנ תנועה
גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 – מתחם 3
ספק: קראוס - חן

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-ד"ר

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

נספח י"ז

דוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 520034760

בית וגג החזקות בע"מ
אבא הילל 17 א' רמת גן
ח.פ. 516343746

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514639525

ג.א.נ.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר נתניה 542 – מתחם 3 עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ואו למי מטעמנו כל תביעות ואו טענות ואו דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ואו כלפי מי מכם ואו כלפי כל הבאים מכותכם ואו כלפי מי מטעמכם ואו כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ואו לכל הכרוך בו ואו הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבוטאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום 29 לחודש 11 לשנה 2025
הנדסות ורונתם המתכנן:
סניפים: ירושלים, תל אביב
טל: 04-8141414

אישור _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ה _____ שותימתם
אני הח"מ _____ (להלן: "החברה") ואו שמה המודפס מחייבת את החברה לכל
בצירוף חותמתם _____
דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

חותמת וחותמת עו"ד/רו"ח: _____

תאריך: _____

מס' חוזה: CONT-5-663
סטטוס: חתימה

תבנית: מתכנ תנועה
גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 – מתחם 3
ספק: קראוס - חן

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

נספח א'

מזהה אישור: 5425730

תאריך הנפקת האישור 25/11/2025		אישור קיום ביטוחים		
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מתייב עם מבקש האישור.				
מבקש האישור הראשי	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח	מעמד מבקש האישור
שם 1. אפריקה ישראל מגורים בע"מ 2. אפריקה ישראל התחדשות עירונית בע"מ ת.ז./ח.פ. 1. 520034760 2. 514639525	שם ו/או בית וגג החזקות בע"מ ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות בפרויקטים ת.ז./ח.פ. 516343746	שם קראוס חן הנדסת תנועה וכבישים ת.ז./ח.פ. 516170032	אופי העסקה: ☐ נדל"ן ☐ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☒ אחר: פרויקט נתניה 542 מתחם 3 כולל פיקוח עליון העיסוק המבוטח: מהנדס	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☒ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☐ אחר:
מען 1. נתניהו יהונתן 1, אור יהודה 6037601 2. נתניהו יהונתן 1, אור יהודה 6037603	מען בית הדפוס 22 / ירושלים 9548326 תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברה אס, חברה בת, חברה אחות, חברה קשורה, חברה שלובה, חברה מקבוצה			

כיסויים	סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		מטבע	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
						למקרה	לתקופה		
צד ג'		27203042825	מהדורת ביט 2016 שיקלית	1/07/2025	30/06/2026	2,000,000	2,000,000	₪	302, 307, 309, 315, 321, 328
אחריות מעבידים		23914506025	ביט 2019	1/07/2025	30/06/2026	20,000,000	20,000,000	₪	309, 319, 328, 350
אחריות מקצועית		27203042825	נוסח שפי ב.ר. 2018	1/07/2025	30/06/2026	4,000,000	4,000,000	₪	301, 303, 321, 327, 328, 332

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):

038 יועצים/מתכננים, 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי

ביטול/שינוי הפוליסה

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא יכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.



חתימת האישור

אישור זה הופק על ידי איילון חברה לביטוח

תשומת ליבכם כי אישור זה מבטל אישורים קודמים שהוצאו למבקש האישור לנושא פרויקט זה

תאריך: 02/04/2025

לכבוד:
קראוס-חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ,

שלום רב,

**הנדון: הזמנת שירותי ייעוץ ותכנון בנושא תנועה
פרויקט נתניה 542**

1. אנו שמחים להודיעכם שהצעתכם למתן שירותי ייעוץ ותכנון בנושא תנועה תתקבלה.
2. להלן תעריפי שכר הטרחה בגין ביצוע מלוא שירותי היעוץ:
 - 2.1. סכום קבוע ומוחלט של 278,550 ₪ עבור תכנון החניון למגרשים 101, 102.
 - 2.2. סכום קבוע ומוחלט של 74,630 ₪ עבור תכנון החניון למגרש 100.
 - 2.3. אופציה לבחירת המזמין – סכום קבוע ומוחלט של 75,000 ₪ עבור תכנון במסגרת תכנית עיצוב ליתר המגרשים בגבול הקו הכחול של התביעה שאינם מקודמים לתכנון מלא.
 - 2.4. המחירים יחיו צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת הזמנת עבודה זו.
3. שלבי תשלום:

10%	א. לאחר גמר תכנון מוקדם ותאום ראשוני מול היועצים
5%	ב. קבלת אישור הרשות לתכנית עיצוב
15%	ג. לאחר גמר תכנון סופי.
10%	ד. קבלת אישור מחלקת תנועה ברשות להיתרי בניה
5%	ה. קבלת היתרי בניה
20%	ו. לאחר גמר תכנון מפורט למכרז – כולל פרטים והכנת אומדן
15%	ז. לאחר גמר תכנון מפורט לביצוע, כולל תכניות ברזל לכל המבנה
15%	י. פיקוח עליון במהלך הבניה וקבלת אישורים לסופס 4
5%	ט. קבלת תעודת גמר לאיכלוס, חשבון סופי וחתימה על העדר תביעות
4. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 45 יום מותאריך אישור החשבון ע"י חמנהל.
5. מובהר כי העבודה בפרויקט תבוצע בREVIT.
6. כל יתר פרטי ההתקשרות יסוכמו במסגרת הסכם התקשרות שישלח אליכם בנפרד.
7. חודעה זו אינה מהווה הצעה ואו קיבול. החברה אינה מתחייבת להתקשר בחסכם עם המתכנן. החברה שומרת על זכותה לנחל מו"מ מקביל עם מי מהמציעים.
8. אין בהודעה זו משום התחייבות כלשהי של החברה, לרבות התחייבות לביצוע הפרויקט, והחברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי המוחלט, לבטל החודעה ואו לא לקבל את הצעת המתכנן ואו לחנפיק חודעה חדשה ומתוקנת ואו לפסול את ההצעה בין אם עקב תמחור בלתי סביר ביחס למרכיב מסוים או בכלל ואו הסתייגויות ואו תיקונים ואו אי הסכמות בנוגע לתכולת העבודה ואו תנאי החוזה.
9. התשלום יבוצע בהתאם לחלוקה בין השותפים.

חתימת המתכנן

חתימת המזמין

אמריקה הנדסה ותנועה בע"מ

אמריקה הנדסה ותנועה בע"מ

